

Договір № 07-1/07/23-РП
на виготовлення проектно-кошторисної документації

м. Золочів

«___»

2023 року

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна районна лікарня», в особі директора *Яциунського Тараса Петровича*, що діє на підставі Статуту, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоксі Арт» в особі директора *Бекеши Тараса Андрійовича*, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали договір про наступне (Далі – Договір).

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми засобами та силами виконати зазначені в пункті 1.2 Договору роботи, а Замовник зобов'язується прийняти результат таких робіт (проектно-кошторисну документацію) і сплатити Підрядникові вартість виконаних проектних робіт.

1.2. Об'єкт проектно-кошторисних робіт – проектно-кошторисна документація по об'єкту: **"Нове будівництво центру гемодіалізу комунального некомерційного підприємства "Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів Золочівського району Львівської області"**

1.3. Місцезнаходження об'єкту – **м. Золочів, вул. Павлова академіка, 48, Золочівський район, Львівська обл.**

2. Порядок оплати

2.1. Загальна вартість робіт за Договором визначається Протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 1), який є невід'ємною частиною даного Договору та становить: **893 125 грн. 00 коп.** (*Вісімсот дев'яносто три тисячі сто двадцять п'ять гривень 00 копійок*) без ПДВ.

2.2. Розрахунок договірної ціни на розробку проектно-кошторисної документації наведено у Додатку № 2, який є невід'ємною частиною даного Договору.

2.3. Виконавець виконує Роботи, згідно з вимогами, чинних державних будівельних норм та стандартів, інших нормативно-технічних документів у галузі містобудування та архітектури.

2.4. Сторони домовилися, що результат виконаних Робіт за цим Договором (проектно-кошторисна документація) виконується Виконавцем у друкованому та в електронному вигляді.

2.5. Передача Замовнику проектно-кошторисної документації здійснюється шляхом підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт.

2.6. Роботи вважаються виконаними Підрядником та прийнятими Замовником з моменту підписання обома Сторонами відповідного Акту здачі-приймання виконаних Робіт.

2.7. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт чи зупинки проектування Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань та термінів їх виконання.

3. Строки виконання робіт

3.1. Термін виконання робіт до **31 грудня 2023 року** або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

3.2. Дія договору (згідно ст. 631 ЦК) поширюється на правові відносини, що фактично виникли між сторонами до моменту його підписання, та діє до повного виконання сторонами умов договору.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Надати Підряднику усі вихідні дані (необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п. 1.2 Договору).

4.1.2. Здійснити усі необхідні та передбачені у цьому Договорі розрахунки з Підрядником;
4.1.3. Сприяти у виконанні проектних робіт в обсязі та на умовах, встановлених Договором;
4.1.4. Належним чином оформити та підписати комплект документів наданий Підрядником;
4.1.5. Прийняти виконані Підрядником роботи та підписати акт здачі-приймання виконаних робіт або надати обґрунтовану письмову відмову від підписання акту здачі-приймання виконаних робіт у разі виявлення у вказаних роботах недоліків.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт;

4.3. Підрядник зобов'язаний:

4.3.1. Виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з Договором;

4.3.2. У встановлений цим Договором строк надати Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт;

4.3.3. Передати Замовникові готову проектно-кошторисну документацію та забезпечити супровід її експертизи до моменту отримання позитивного експертного звіту;

4.3.4. Гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за Договором проектно-кошторисної документації.

4.3.5. Підрядник має право визначати способи виконання Робіт за цим Договором та власним коштом залучати субпідрядників для виконання Робіт за цим Договором, при цьому він несе повну відповідальність за якість робіт та/або послуг, наданих/виконаних субпідрядниками.

4.4. Підрядник має право:

4.4.1. Залучати до виконання частини робіт або у цілому третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації) на зручних для Підрядника умовах.

5. Порядок виконання робіт

5.1. Сторони домовились, що Підрядник має право залучати до виконання робіт спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність перед Замовником за виконання зобов'язань третіми особами несе Підрядник.

5.2. Підрядник зобов'язується після настання кінцевого терміну передати Замовникові результати виконаних проектних робіт та скласти й підписати зі свого боку Акт здачі-приймання виконаних робіт.

5.3. При відсутності зауважень Замовник зобов'язується підписати Акт здачі-приймання виконаних робіт протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати його отримання та направити один екземпляр Акту Підряднику.

5.4. Якщо у встановлений термін Підрядник не отримує підписаний Замовником Акт здачі-приймання виконаних робіт, або обґрунтовану відмову від його підписання, робота вважається такою, що прийнята з додержанням усіх умов Договору. В такому випадку Акт здачі-приймання виконаних робіт вважається належно складеним та є підтверджуючим документом для виконання Замовником зобов'язань по оплаті.

6. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору

6.1. У випадку порушення умов Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. За порушення строків розрахунків за цим Договором, Замовник сплачує Підряднику пеню 1 % у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період порушення від суми затриманих коштів за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Сторону від належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

6.4. За порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожний день прострочення.

6.5. Підрядник не несе відповідальність за затримку виконання своїх зобов'язань, якщо вони викликані причинами що не залежать від Підрядника.

6.6. За порушення даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені збитки, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі недосягнення згоди в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Дія Договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8.7. У випадку розірвання договору, Замовник зобов'язаний оплатити Підряднику вартість фактично виконаних робіт по договору.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), а саме: війни; воєнні дії; критичні політичні ситуації; блокади; пожежі; повені; іншого стихійного лиха чи сезонних явищ, та інших обставин, визнаних такими у відповідності до діючого законодавства України, і які унеможливають виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

9.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є відповідний документ, виданий Торгівельно-промисловою палатою України. Виникнення таких обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати робіт, завершених та переданих йому Підрядником до виникнення форс-мажорних обставин.

10. Забезпечення конфіденційності

10.1. Будь-яка інформація, пов'язана з виконанням цього Договору носить конфіденційний характер і не може бути передана третім особам будь-якою із сторін без письмової згоди іншої сторони за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12. Авторське право

12.1 Підрядник частково передає Замовнику майнові права на проектно-кошторисну документацію, а саме: право на її використання та внесення змін.

12.2. Замовник не має права Передавати (відчужувати) повністю або частково права на проектно-кошторисну документацію та передавати її третім особам без згоди Підрядника, крім використання на об'єкті зазначеного в п.1.3.

Додатки, що є невід'ємною частиною Договору:

Додаток № 1. Протокол погодження договірної ціни.

Додаток № 2. Договірна ціна.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство
«Золочівська центральна районна лікарня»
80700, Україна, Львівська область, м. Золочів,
вул. Павлова академіка, 48
р/р UA418201720344341012400019644
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 01996272

Директор

Явуський Т. П.



ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фоксі Арт», 80700
Україна, Львівська область, м. Золочів,
вул. Вокзальна 28,а
Р/р UA 613052990000026000021019879
в КБ «Приватбанк»
МФО 305299
ЄДРПОУ 43971317

Директор _____ Бекеша Т. А.

Найменування організації
замовника:
Найменування проектної
організації – генерального
проектувальника:

Комунальне некомерційне підприємство «Золочівська
центральна районна лікарня»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоксі
Арт»

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектно-вишукувальних робіт

"Нове будівництво центру гемодіалізу комунального некомерційного підприємства
"Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів
Золочівського району Львівської області"

(найменування об'єкта проектних, вишукувальних, додаткових, робіт)

що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно із КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково проектних,
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Складена " " 2023 року

Черг ове числ о	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ коштор исних розраху нків	Повна вартість робіт, грн			
			вишук у- вальн их	проектних	додат ко-вих	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект "Нове будівництво центру гемодіалізу комунального некомерційного підприємства "Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів Золочівського району Львівської області" Наступними розділами: ГП, ЗПЗ,АР, КР, ВК, ОВ, ЗВК, ТМ, ЕТР, ЗЕ, МГН ,ПОБ, ПС, БС,РЧЕ, ВЗ, ОВНС, Енергосертифікат, КД, ПОФ			893 125,00		
Всього за договірною ціною, з ЄП 5%:						893 125,00

Всього за договірною ціною: 893 125 грн. 00 коп. (Вісімсот дев'яносто три тисячі сто двадцять
п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.

Директор Комунального некомерційного
підприємства «Золочівська центральна районна
лікарня»

Директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Фоксі Арт»



Яцунський Т. П.

Бекеша Т. А.

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни

на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:

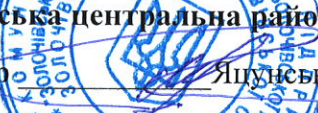
"Нове будівництво центру гемодіалізу комунального некомерційного підприємства "Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів Золочівського району Львівської області"

Ми, нижчепідписані, від імені «Замовника» – Яцунського Тараса Петровича, директора Комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня», та від імені «Підрядника» – Бекеші Тараса Андрійовича, директора ТЗОВ «Фоксі Арт», засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди щодо договірної ціни на виконання проектних робіт по об'єкту: "Нове будівництво центру гемодіалізу комунального некомерційного підприємства "Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів Золочівського району Львівської області"

Загальна вартість робіт за цим договором становить: 893 125 грн. 00 коп. (Вісімсот дев'яносто три тисячі сто двадцять п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Замовником» та «Підрядником».

ЗАМОВНИК:
Комунальне некомерційне підприємство
«Золочівська центральна районна лікарня»

Директор  Яцунський Т. П.



ПІДРЯДНИК:
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фоксі Арт»

Директор  Бекеша Т. А.

